



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
13ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

[Assembléia, Liminar]

PROCESSO Nº:0810580-30.2021.8.14.0301

REQUERENTE:Nome: CONDOMINIO EDIFICIO RIO MENDOZA
Endereço: Travessa Angustura, 2932, Marco, BELÉM - PA - CEP: 66093-040

REQUERIDO: Nome: ARTHUR CEZAR ANAISSI DE MORAES
Endereço: Travessa Angustura, 2932, APTO 704-B, Marco, BELÉM - PA - CEP: 66093-040

SENTENÇA

1. RELATÓRIO.

CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO RIO DE MENDOZA ajuizou Ação Cautelar de Exibição de Documentos com pedido de tutela de urgência em face de ARTHUR CEZAR ANAISSI DE MORAES, alegando que este, na qualidade de presidente da Assembleia Geral Extraordinária (AGE) realizada em 17/11/2020, detém a mídia audiovisual completa da reunião, a qual se recusa a fornecer, limitando-se a entregar a ata escrita. Afirmou que tal recusa indica possível tentativa de ocultação de fatos relevantes ocorridos durante a AGE, os quais, segundo o autor, não foram refletidos na ata registrada. Requereu liminarmente que o requerido fosse compelido a apresentar a íntegra da mídia audiovisual da referida assembleia, sem cortes ou edições, e, ao final, a procedência definitiva do pedido de exibição, com a condenação do requerido nas custas processuais e honorários advocatícios.

Citado, o requerido apresentou contestação, suscitando três preliminares: **ilegitimidade ativa**, por entender que o condomínio não detém legitimidade para exigir judicialmente a mídia; **inadequação da via eleita**, sustentando que a ação

deveria tramitar como produção antecipada de provas, nos termos do art. 381, III do CPC; **inépcia da petição inicial**, por ausência de requisitos legais e confusão quanto ao objeto da demanda.

No mérito, defendeu que: já havia cumprido sua obrigação ao entregar a ata da AGE; a mídia audiovisual não era necessária, pois seu conteúdo estava integralmente transcrito na ata; o autor não havia feito qualquer requerimento administrativo ou judicial anteriormente à ação e estaria utilizando o Judiciário de modo abusivo.

Impugnou também o pedido de urgência, alegando ausência de perigo de dano e de probabilidade do direito.

A parte autora apresentou réplica, impugnando todas as preliminares, especialmente a de ilegitimidade ativa, ressaltando que a assembleia tratou de temas relevantes ao condomínio e que a mídia constitui elemento essencial de prova para eventual responsabilização dos envolvidos. Argumentou, ainda, que a ausência da mídia compromete a transparência dos atos condominiais, tendo, inclusive, realizado notificação extrajudicial prévia que não foi atendida pelo requerido.

As partes foram intimadas para especificação de provas. O requerido se manifestou expressamente pela ausência de interesse na produção de novas provas, pugnando pelo julgamento antecipado. O autor também deixou de indicar provas específicas.

É o relatório. **Decido.**

2. FUNDAMENTAÇÃO.

2.1. Preliminar de ilegitimidade ativa

A preliminar de ilegitimidade ativa arguida pelo réu não merece acolhimento. O autor é o Condomínio do Edifício Rio de Mendoza, representado por sua administração, e postula a exibição de documento (mídia audiovisual) relativo à Assembleia Geral Extraordinária (AGE) realizada em 17/11/2020, promovida pelo próprio condomínio e que deliberou sobre temas de interesse comum.

O condomínio, enquanto ente despersonalizado com representação legal própria

(art. 1.331 e seguintes do Código Civil), possui legitimidade para buscar judicialmente documentos e elementos de prova relacionados a atos de sua gestão ou decisões assembleares.

Rejeito a preliminar.

2. Preliminar de inadequação da via eleita.

A ação foi ajuizada sob o rito da ação cautelar de exibição de documentos, nos moldes dos arts. 396 a 404 do CPC, e não como produção antecipada de provas.

Não há qualquer vedação legal à postulação cautelar da exibição de documento determinado, desde que preenchidos os requisitos legais. O autor delimita o objeto da exibição — mídia integral da assembleia — e identifica a sua posse pelo requerido. Portanto, estão presentes os pressupostos do art. 397 do CPC:

"Art. 397. O pedido formulado com base no art. 396 será instruído com prova que:

I – demonstre a existência do documento ou da coisa;

II – comprove que o requerente não possui o documento ou a coisa;

III – evidencie a relação entre o conteúdo do documento ou da coisa e o direito que se quer provar."

A adequação da via eleita é legítima. A escolha entre produção antecipada ou cautelar de exibição cabe ao autor, desde que não haja abuso processual.

Rejeito a preliminar.

2.3. Preliminar de inépcia da inicial.

A petição inicial contém causa de pedir clara, indicação do objeto da prova, identificação do documento pretendido, da pessoa que o detém, e demonstra o vínculo entre o conteúdo da mídia e os interesses do condomínio. Foram observados os requisitos do art. 319 do CPC.

A mera discordância do réu quanto ao pedido não implica inépcia.

Rejeito a preliminar.

2.4. Do mérito.

A controvérsia central da presente ação reside na obrigação do réu de exibir a

Íntegra da gravação audiovisual da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 17/11/2020, da qual atuou como presidente da mesa.

A pretensão autoral funda-se nos arts. 396 a 404 do Código de Processo Civil, os quais autorizam a exibição judicial de documento desde que preenchidos os requisitos do art. 397, CPC:

- I – demonstração da existência do documento;
- II – prova de que o requerente não possui o documento;
- III – relação entre o conteúdo do documento e o direito a ser provado.

No presente caso a existência da gravação é implícita e presumida, especialmente diante do cargo ocupado pelo réu durante a assembleia, da prática comum de gravação desses atos, e da ausência de negativa expressa quanto à sua posse. Além disso, o autor não detém o documento, o que resta incontroverso nos autos e a gravação guarda relação direta com o direito do autor de fiscalizar os atos assembleares, conferir fidelidade à ata registrada e viabilizar eventual responsabilização dos envolvidos, se for o caso. Trata-se, portanto, de documento essencial à vida institucional do condomínio (arts. 1.348, IV, e 1.349 do Código Civil).

A recusa do réu em fornecer a gravação, sem justificativa jurídica ou técnica plausível, configura violação aos deveres de boa-fé objetiva (art. 422 do Código Civil), cooperação e lealdade processual (arts. 6º e 77 do CPC), bem como frustração do direito à prova (art. 5º, LV, da CF/88), sendo inadmissível sua retenção em contexto de interesse comum.

Presentes os requisitos legais, julgo procedente o pedido de exibição.

Além disso, **confirmo a tutela de urgência anteriormente deferida**, nos termos do art. 300 do CPC, conforme decisão de ID 24772628.

3. DISPOSITIVO.

Diante do exposto, com fundamento no art. 487, I, do CPC, **JULGO PROCEDENTE** o pedido formulado por Condomínio do Edifício Rio de Mendoza, para:

- a) Confirmar a tutela de urgência concedida;

b) Determinar que o requerido Arthur Cezar Anaissi de Moraes apresente, no prazo de 15 (quinze) dias, a gravação audiovisual integral da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 17/11/2020, sem cortes ou edições, entregando cópia ao autor, sob pena do pagamento de multa diária de R\$1.000,00, limitada a R\$20.000,00.

Condeno o réu ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em R\$3.211,80, nos termos do art. 85, §8º e §8º-A do CPC, por apreciação equitativa, dada a baixa expressão econômica da causa, **com a exigibilidade suspensa em razão da gratuidade que ora defiro.**

Os referidos honorários foram arbitrados conforme item XII, 1.1 da Tabela de Honorários da OAB disponível em < <https://www.oabpa.org.br/publicacoes/tabela-de-honorarios> [<https://www.oabpa.org.br/publicacoes/tabela-de-honorarios>]>.

Havendo Embargos de Declaração tempestivos (art. 1.022 do NCPC), serão recebidos sem efeito suspensivo; o prazo recursal será interrompido (art. 1.026 do NCPC); e a 3ª UPJ, mediante ATO ORDINATÓRIO, deverá intimar o(s) embargado(s) para, querendo, manifestar(em)-se, no prazo de 05 (cinco) dias úteis (art. 1.023, §2º, do NCPC), certificando-se o ocorrido e em seguida fazendo conclusão dos autos para apreciação.

Havendo apelação, intime(m)-se o(s) apelado(s), mediante ATO ORDINATÓRIO, para apresentar(em), caso queira(m), contrarrazões, no prazo legal. Após, certifique-se e encaminhem os autos para o Egrégio Tribunal de Justiça para os devidos fins.

Na hipótese de trânsito em julgado, INTIME-SE a parte autora para que, no prazo de 5 dias, inicie o cumprimento de sentença. Transcorrido o prazo, sem manifestação da parte autora e não havendo pendências, determino o ARQUIVAMENTO dos autos com as providências de praxe.

Intime-se e cumpra-se.

Belém, (data constante na assinatura digital).

**DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE CONFORME LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM**